



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 183 del 21/07/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di cessazione attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata condotta abusivamente da un circolo privato

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attività Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento ***** della Guardia Di Finanza, Gruppo Lamezia Terme (acquisito al protocollo comunale *****), elevato a carico della sig. ***** presidente del circolo privato denominato ***** ubicato nel Comune di Lamezia Terme in ***** al quale viene contestata la violazione dell'art. 86 del R.D. 773/1931 (TULPS), poiche' in data 24/06/2026 alle ore 18,30 a seguito di attività di controllo all'interno del circolo, veniva accertata l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in assenza di segnalazione certificata d'inizio attività. Dalla documentazione allegata si prende atto, altresì che all'interno dei locali erano installati apparecchi da gioco vietati dalla legge, sottoposti a sequestro dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;

Considerato che:

- il R.D. 773/1931 (TULPS) all'art. 86, comma 2 dispone: *"Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma."*
- il D.P.R. 235/2001 avente ad oggetto *"Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati"*, in particolare: agli articoli 2 e 3 nell'individuare quale destinatari della somministrazione di alimenti e bevande i "rispettivi associati" prescrive la presentazione della SCIA al Comune ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990; all'art. 4 c. 3 dispone: *"L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di attività o di autorizzazione nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari"*;
- la legge 287/1991, all'art. 10 c. 1 prevede la sanzione della chiusura dell'esercizio a chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o autorizzazione;

Constatato da una verifica degli atti d'ufficio, che il suddetto Circolo non ha presentato alcuna SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 per come prescritto dalla normativa vigente, legittimante l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci;

Ritenuto ricorrono le condizioni per ordinare la chiusura dei locali stante la conduzione abusiva dell'attività di somministrazione alimenti e bevande

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti e richiamati:

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il R.D. 773/1931 (TULPS);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 287/1991;
- il D.P.R. 235/2001;
- il DPR 160/2010;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

al*****
denominato*****
in***** l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e la chiusura al pubblico del locale, perché condotta in assenza di SCIA/autorizzazione.

AVVERTE CHE

- in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento si procederà con la chiusura coatta del circolo privato, mediante l'apposizione di sigilli, senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge (art. 650 c.p., art. 5 del TULPS);
- la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
- contro il presente provvedimento è ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

DISPONE

* la notifica del presente provvedimento, tramite messo notificatore, al

- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, e per opportuna conoscenza alla Guardia Di Finanza Gruppo Lamezia Terme, alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Franca Cefala'

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, lì 21/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO